

1003477-63.2022.8.26.0189
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: HEITOR KATSUMI MIURA
Comarca: Fernandópolis
Foro: Foro de Fernandópolis
Vara: 2ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 21/11/2022

... na qual há previsão de roubo ou furto qualificado com exclusão de arma de fogo e dinheiro da cobertura contratual, além de franquia superior ao valor do aparelho celular. Afirmaram que o negócio foi celebrado por meio de aplicativo, mediante autenticação digital e envio imediato da apólice. Sustentaram a ausência dos pressupostos para indenização por danos morais, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Fernandópolis
Foro de Fernandópolis
2ª Vara Cível
Av. Raul Gonçalves Júnior, 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003477-63.2022.8.26.0189 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1003477-63.2022.8.26.0189
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Anizio Guerreiro
Requerido:
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR KATSUMI MIURA

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Anizio Guerreiro em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e Banco Santander (Brasil) S/A. Nos fatos, narra que celebrou, em meados de 2021, contrato de seguro residencial (apólice nº 1813162/1384283) com a Corrê Zurich, por meio de venda ofertada pela gerente do Corrê Santander, contudo, jamais teve acesso à sua apólice. Relata que, em 28 de fevereiro de 2022, foi vítima de roubo em seu imóvel, ocasião em que lhe foi retirada a quantia de R\$10.000,00, bem como arma de fogo registrada (R\$5.000,00) e celular (R\$144,01). Afirmar que, em 29 de fevereiro de 2022, efetuou pedido de sinistro perante a Corrê Zurich, no entanto, teve seu pleito indeferido por exclusão de tais bens da cobertura contratada. Requer a inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos para condenação ao pagamento dos danos materiais relativos ao dinheiro, arma e celular. Pede, ainda, indenização por danos morais, equivalente à 15 salários mínimos (R\$18.180,00). Dá à causa o valor de R\$33.324,01.

Os Réus, regularmente citados às fls. 52/53, contestaram sob alegação preliminar de ilegitimidade passiva do Corrê Santander, tendo em vista que sua atuação restringiu-se a mera estipulação do contrato de seguro. No mérito, arguíram a

celebração da apólice de seguro residencial, na qual há previsão de roubo ou furto qualificado com exclusão de arma de fogo e dinheiro da cobertura contratual, além de franquia superior ao valor do aparelho celular. Afirmaram que o negócio foi celebrado por meio de aplicativo, mediante autenticação digital e envio imediato da apólice. Sustentaram a ausência dos pressupostos para indenização por danos morais, além da impossibilidade da inversão do ônus da prova. Indicaram, em eventual condenação, a restrição dos valores aos limites da apólice (fls. 54/73). Réplica (fls. 228/229).

Manifestação das partes pelo desinteresse na produção de provas (fls. 233 e 234).

É o relatório.

DECIDO E FUNDAMENTO.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque as partes demonstraram desinteresse na produção de novas provas.

I - Da Preliminar.

1) Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva porque ambos os Réus participaram da cadeia de fornecedores e, dessa forma, são responsáveis pela falha na prestação de serviços, conforme art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que o seguro residencial foi ofertado e adquirido pelo consumidor em agência bancária com a qual a seguradora mantém parceria com finalidade nítida de obtenção de lucro. Note, inclusive, que a própria instituição financeira é responsável pela cobrança do valor do prêmio (fls. 128/131 - "Autorização de Débito").

Entendo, assim, que a agência do banco ao agilizar e formalizar os contratos de seguro, atua como representante da seguradora, nos termos do que dispõe o art. 775 do Código Civil (CC), motivo pelo qual todos deverão responder solidariamente por eventual defeito ou vício.

II - Do Mérito.

O pedido inicial é improcedente.

2) De início, consigno que a relação entre as partes é de consumo e, portanto, regida pelas normas do CDC, consoante interpretação dos artigos 2º e 3º, caput, sendo cabível a inversão do ônus da prova, na forma do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

3) É incontroverso que o Autor contratou o seguro "Proteção Residencial" com a Zurich Santander Brasil Seguros S/A (apólice nº 1813162), com vigência do dia 12 de dezembro de 2021 até 12 de dezembro de 2022, o qual prevê a cobertura securitária de roubo ou furto qualificado, no valor máximo de R\$11.500,82 (fls. 74/75 e 128/131).

Observe-se que figura como local segurado o imóvel localizado à Rua Santa Adélia, nº 436, Bairro Bom Jesus, em Fernandópolis/SP.

4) Ficou demonstrado, ainda, que o sinistro ocorreu no imóvel segurado, em 28 de janeiro de 2022, por volta das 17:20 horas, quando o Autor foi abordado, dentro de sua residência, por dois indivíduos armados que lhe anunciaram o assalto (fls. 25/30) e que o pagamento da indenização securitária correspondente foi-lhe negado em 15 de fevereiro de 2022 (fl. 17).

5) Ressalte-se a alegação dos Réus ao indicar que "o seguro [...] foi contratado [...] digitalmente, por meio do aplicativo Santander, com a utilização de senha do

autor" (fl. 60), motivo pelo qual a proposta apresentada não possui assinatura física das partes, mas tão somente o código de autenticação nº 69 JL 0033 969 ACGG 2019-12-12 12.51.27 0000 A0094S02 TOM0 0000 0000 000000000000 0000 (fls. 128/131). Nesse sentido, observe-se que nas "Declarações e Autorizações" (item 6 - fl. 129), há indicação de que houve conhecimento prévio das condições gerais do seguro, assim como nas "Informações Importantes sobre o Seguro" (item 11 - fl. 130), ao dispor expressamente acerca da forma de consulta das condições gerais contratadas "no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta".

Por conseguinte, concluo que houve possibilidade de acesso às condições gerais de apólice e, conseqüentemente, o cumprimento do dever de informação ao consumidor, nos exatos termos do disposto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

6) Desta feita, a controvérsia cinge-se na possibilidade de ressarcimento dos danos materiais decorrentes de sinistro coberto pelo contrato de seguro residencial, em razão da exclusão dos bens da cobertura contratual ou da insuficiência de valores.

7) Frise-se a possibilidade dos contratos de seguro estipularem cláusulas com predeterminação de riscos, conforme prescreve o art. 757 do CC, in verbis:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Outrossim, destaque-se que as condições gerais de seguro, apresentadas às fls. 76/127, indicam expressamente os bens excluídos da cobertura, veja (fls. 90/91 - item 4.2.):

"4.2.1. Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro, e, portanto, a Seguradora não indenizará os seguintes bens e objetos: [...]
b. armas de balas de festim, armas de fogo, armas de pressão, ou qualquer espécie de armamento e seus acessórios; [...]
k. dinheiro, cheques, moedas, papéis de crédito, papéis que representem valores mobiliários, títulos e documentos de quaisquer espécies, vales-transportes, refeição, alimentação e combustível; [...]"

Por conseguinte, concluo pela validade da recusa da Corré Zurich em indenizar o referido sinistro, no tocante ao dinheiro e à arma de fogo, em virtude da existência de cláusula clara, imediata e de fácil compreensão, com expressa previsão para exclusão desses bens da cobertura contratual. Confira o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) acerca do tema:

"AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Contrato de seguro residencial. Furto qualificado de bens móveis no domicílio do autor. Descontentamento em relação ao julgamento de improcedência. Cabível a cobertura parcial oferecida pelas rés com base em expressa exclusão para determinados objetos. Ausência de descumprimento contratual. Possibilidade de inserção de cláusulas de limitação de cobertura nos contratos de seguro, desde que redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Danos morais não verificados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1004425-66.2015.8.26.0248; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro: 04/07/2019, grifei).

No mais, consigno que, ainda que não fosse esse o entendimento, inexistiria qualquer prova da posse prévia do montante pecuniário a que se busca indenizar.

8) No tocante ao aparelho celular (cupom fiscal nº 000.119.958, no valor de R\$144,01, às fls. 19), observo que houve contratação de franquia estabelecendo

pagamento mínimo, nos seguintes termos (fl. 82, cláusula 1, item "F"):

"Franquia: é o valor até o qual o Segurado responde obrigatoriamente pelos prejuízos de um evento coberto. A responsabilidade da Seguradora em indenizar inicia-se ao valor que exceder o valor da franquia. O valor da Franquia constará da proposta de seguro, da apólice de seguro e do certificado individual de seguro" (grifei).

Nesse passo, da análise do "Certificado Individual de Seguro", observa-se que restou estabelecida a franquia de "10% dos prej. c/ Mínimo R\$300,00" com relação à cobertura de "ROUBO OU FURTO QUALIFICADO" (fl. 74).

Dessa forma, conclui-se que o custo do bem móvel, por si só, é insuficiente para garantir qualquer indenização, posto que inferior à franquia mínima estabelecida (v.g. R\$300,00).

9) Quanto aos danos morais, entendo que a seguradora tem o direito de discutir se a indenização decorrente de bens constantes de cláusula de exclusão era ou não devida, assim, não ficou demonstrada a existência de lesão ao direito de personalidade do Autor, motivo pelo qual deve ser afastada tal condenação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por ANIZIO GUERREIRO em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para o fim de DECLARAR inexigíveis os pedidos de indenização por danos materiais e morais, no caso sub judice.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC.

Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente sentença por seus próprios fundamentos. Desta forma, desde já declino o juízo de retratação. Advirta(m)-se que nos termos do artigo 1.012 do CPC, não cabe ao Juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade (análise do preparo, tempestividade), intimando-se a parte contrária por seu(s) advogado(s) para contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, §§ 1º e 2º, do CPC, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, certifique a Serventia, e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.

Fernandópolis, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA